

0000265-13.2017.8.26.0323

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Justiça em casos semelhantes:

"Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da causa de aumento do concurso de agentes; b) fixação da pena base no mínimo legal; c) fixação de regime inicial diverso do fechado. 1. Absolvição de rigor. Declarações da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0000265-13.2017.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000265-13.2017.8.26.0323

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1680/2016 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Vinicius Ribeiro da Silva

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do estado de São Paulo em face de LUCAS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - CP, com redação anterior à Lei 13.654/18, conforme inicial acusatória de fls. 128/129.

A denúncia foi recebida em 24/07/2019 (fls. 132/133). Citado, o réu ofereceu resposta à acusação (fls. 177/178). Não sendo caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado, designando-se audiência de instrução e julgamento (fls. 179).

Durante instrução foram ouvidas a vítima e testemunha, sendo o réu interrogado ao final. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela parcial procedência do pedido, com a condenação do

acusado na forma simples do crime de roubo (fls. 230/233).

Já a nobre defesa, por sua vez, requereu a improcedência, por insuficiência de provas (fls. 236/238).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória penal é improcedente.

Em que pese a materialidade do delito tenha sido cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), reconhecimento pessoal do acusado em sede policial (fl. 16), relatório de investigações (fl. 19 e 42), bem como pela prova oral produzida; tenho que a prova acusatória restou vacilante. Senão vejamos.

A vítima Renata de Oliveira Ligabo disse que no dia dos fatos estava encerrando sua jornada de trabalho na farmácia, palco dos acontecimentos, juntamente com o seu colega de trabalho (Luiz Eduardo, que trabalhava como motoboy), quando um indivíduo ingressou no estabelecimento com a mão na cintura, ordenando que se fechassem as suas portas. Na sequência, o criminoso passou a exigir todo o dinheiro do caixa, de lá subtraindo toda a quantia existente, após coloca-la em uma sacolinha. De acordo com Renata, o roubador também subtraiu seu aparelho celular. Após, o agente exigiu que Luiz Eduardo o levasse embora daquele local, ordem esta obedecido. Passado algum tempo, o motoboy retornou sozinho, dizendo que havia deixado o assaltante em outro bairro. Questionada, disse que não visualizou arma de fogo, apenas um objeto preto, dentro da calça do meliante, em sua cintura. Afirmou que toda a ação criminosa não levou mais do que dez minutos, esclarecendo que o autor dos fatos não usava nada para esconder sua face, apenas um boné, o que facilitou sua identificação em sede policial. Explicou que as câmeras da farmácia flagraram a ação delituosa. A ofendida asseverou que encarou o ladrão diversas vezes. Por fim, exibidas as imagens do acusado, a ofendida não o identificou como o autor do crime, ora julgado.

A testemunha Luiz Eduardo Davi da Silva contou que na época do crime, fazia "bicos" de motoboy na farmácia, entregando de medicamentos em domicílio. Disse que na ocasião ajudava Renata a fechar o estabelecimento, quando um criminoso lá chegou, o empurrando para o interior. O depoente afirmou não ter visto a arma de fogo, apenas o criminoso fazer o famoso gesto de colocar a mão na cintura, sugerindo estar armado. Disse que o assaltante estava muito nervoso. Questionado, Luiz contou que o agente subtraiu o dinheiro do caixa, assim como o celular da outra funcionária (Renata). Disse ter levado o marginal, a sua ordem, ao "Morro do Pinho", em sua motocicleta. Lá, o criminoso embarcou em outro carro, que não logrou identificar.

Por sua vez, o réu refutou a acusação. Disse que já cometeu outros roubos, porém, negou a prática do ora julgado.

Eis o panorama probatório.

Pois bem. Como vê, a prova de autoria baseia-se unicamente no reconhecimento realizado pela vítima em fase inquisitorial, o que, evidentemente, não se presta para lastrear uma condenação, a teor do artigo 155, caput, do CPP.

Ademais, nota-se que a testemunha Luiz Eduardo sequer reconheceu o acusado no distrito policial, conforme se vê às fls. 80.

Assim, como a vítima Renata, que antes havia indicado o réu como seu algoz, não ratificou aquela prova diante do contraditório e ampla defesa, a sua narrativa permanece circunscrita aos elementos informativos do inquérito policial.

Desse modo, sob o crivo do contraditório, ainda que tenha restado comprovado que houve o roubo de seu celular e do dinheiro da farmácia, a prova de autoria mostra-se duvidosa.

Registre-se que, embora haja nos autos menção à gravação do circuito de câmeras de segurança, do estabelecimento subtraído (fls. 15 e 19, além da própria citação pela vítima em seu depoimento), certo é que tais imagens não vieram a esses fólios digitais, tampouco, o laudo de degravação, a fim de que a vítima tivesse condições de reconhecer Lucas, se o caso, em Juízo.

Assim, diante de reconhecimento vacilante, por parte da vítima, como o direito penal é a ultima ratio, deve, sempre, na dúvida, prestigiar o consagrado princípio in dubio pro reo, absolvendo o indigitado.

Outro não é o entendimento recente e consolidado nosso E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da causa de aumento do concurso de agentes; b) fixação da pena base no mínimo legal; c) fixação de regime inicial diverso do fechado. 1. Absolvição de rigor. Declarações da vítima e reconhecimento pessoal dos acusados não confirmados em juízo. Elementos informativos que não se converteram em provas. Vedação prevista no artigo 155, do CPP. 2. Recurso da defesa conhecido e provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500169-56.2019.8.26.0127; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022); e

“APELAÇÃO CRIMINAL - (...) - Sentença absolutória - Recurso da acusação pretendendo a inversão do julgado - Descabimento - Fragilidade de provas - Declarações da vítima não ratificadas na fase judicial - Inteligência do artigo 155, do CPP - Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Criminal 0001585-36.2017.8.26.0279; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020).

Mesma posição do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...). II - O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg HC nº 569.004/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, Julgado: 12/05/2020, DJe: 18/05/2020); e

“HABEAS CORPUS IMPETRADO (...). ARTIGO 155 DO CPP. (...). 2. O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”. (HC 351.053/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016) (Ênfases minhas).

Portanto, a única solução é a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver LUCAS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi dirigida na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas, ex vi legis.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

No mais, após o trânsito em julgado desta sentença, adotem-se as seguintes providências: a) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; b) Atualize-se o histórico de partes; e c) Adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA